

Aula 22

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)
Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:
Alexandre Herculano

23 de Fevereiro de 2021

Sumário

1 - Resoluções do CONTRAN - Revisão Geral	4
1.1. Res. 04/98 - Dispõe sobre o trânsito de veículos novos nacionais ou importados, antes do registro e licenciamento.	5
1.2. Res. 14/98 - Estabelece os EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS para a frota de veículos em circulação e dá outras providências.	6
1.3. Res. 24/98 - Estabelece o critério de identificação de veículos, a que se refere o Art.114 do Código de Trânsito Brasileiro.....	13
1.4. Res. 36/98 - Estabelece a forma de SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA para os veículos que, em situação de EMERGÊNCIA, estiverem imobilizados no leito viário, conforme o Art.46 do Código de Trânsito Brasileiro.....	14
1.5. Res. 92/99 - Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.	14
1.6. Res. 110/00 - Fixa o calendário para renovação do Licenciamento Anual de Veículos.	15
1.7. Res. 210/06 Estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dá outras providências.	17
1.8. Res. 211/06 Requisitos necessários à circulação de Combinações de Veículos de Carga – CVC, a que se referem os arts. 97, 99 e 314 do Código de Trânsito Brasileiro-CTB.....	22
1.9. Res. 216/06 Fixa exigências sobre condições de segurança e visibilidade dos condutores em pára-brisas em veículos automotores, para fins de circulação nas vias públicas.	25
1.10. Res. 227/07 Estabelece requisitos referentes aos sistemas de iluminação e sinalização de veículos.....	26
1.11. Res. 253/07 Dispõe sobre o uso de medidores de transmitância luminosa.	27
1.12. Res. 254/07 Estabelece requisitos para os VIDROS DE SEGURANÇA e critérios para aplicação de inscrições, pictogramas e películas nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, de acordo com o inciso III, do artigo 111 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.	28
1.13. Res. 290/08 Disciplina a inscrição de pesos e capacidades em veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros, de acordo com os artigos 117, 230- XXI, 231-V e X, do Código de Trânsito Brasileiro.....	29
1.14. Res. 349/10 Dispõe sobre o transporte eventual de cargas ou de bicicletas nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário.....	31



1.15. Res. 360/10 Dispõe sobre a habilitação do candidato ou CONDUTOR ESTRANGEIRO para direção de veículos em território nacional.....	32
1.16. Res. 432/13 Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do CONSUMO DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).....	33
1.17. Res. 441/13 Dispõe sobre o transporte de cargas de sólidos a granel nas vias abertas à circulação pública em todo o território nacional.....	34
1.18. Res. 471/13 Regulamenta a fiscalização de trânsito por intermédio de VIDEOMONITORAMENTO EM ESTRADAS E RODOVIAS, nos termos do § 2º do artigo 28º do Código de Trânsito Brasileiro.	36
1.19. Res. 508/14 Dispõe sobre os requisitos de segurança para a circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto TRANSPORTANDO PASSAGEIROS NO COMPARTIMENTO DE CARGAS.	37
1.20. Res. 520/15 Dispõe sobre os requisitos mínimos para a circulação de veículos com dimensões excedentes aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.....	39
1.21. Res. 525/15 Dispõe sobre a fiscalização do TEMPO DE DIREÇÃO DO MOTORISTA PROFISSIONAL de que trata os artigos 67-A, 67-C e 67-E, incluídos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, pela Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015, e dá outras providências.	43
1.22. RES. 552/15 Fixa os requisitos mínimos de segurança para AMARRAÇÃO DAS CARGAS transportadas em veículos de carga.....	44
1.23. Res. 561/15 Aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Volume II – Infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários.	46
1.24. Res.667/18 Dispõe sobre "características e especificações técnicas dos sistemas de sinalização e iluminação".....	46
1.25. Res. 735 Estabelece requisitos de segurança necessários à circulação de Combinações para Transporte de Veículos – CTV e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP.49	
1.26. Res.740 Dispõe sobre "metas de redução dos índices de mortes no trânsito"	51
1.27. Res.780/19 Dispõe sobre o "novo sistema de placas de identificação veicular."	55
1.28. Res.789/20 Dispõe sobre sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos.....	58
1.29. Res.798/20 Dispõe sobre os "requisitos téc. mínimos p/ a fiscalização da velocidade"	61
1.30. Res.803/20 Dispõe sobre "aferição de peso de veículos".....	63



1.31. Res.806/20 Dispõe sobre o "estabelece a mensagem, os temas e o cronograma da campanha educativa de trânsito de 2021".....	66
1.33. Res.809/20 Dispõe sobre os requisitos para emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV), do Certificado de Licenciamento Anual (CLA) e do comprovante de transferência de propriedade em meio digital.....	69
1.34. Res.810/20 Dispõe sobre a "classificação de danos e os procedimentos para a regularização, a transferência e a baixa dos veículos envolvidos em acidentes"	71



1 - RESOLUÇÕES DO CONTRAN - REVISÃO GERAL

Estudo das Resoluções do CONTRAN Por Grupos			
Documentos	Educação	Eq. Obrigatórios	Fiscalizações
✓ 04/98 ✓ 110/00 ✓ 360/10 ✓ 789/20 ✓ 809/20	✓ 740/18 ✓ 806/20	✓ 14/98 ✓ 36/98 ✓ 92/99 ✓ 227/07 ✓ 441/13 ✓ 552/15 ✓ 667/17	✓ 160/04* ✓ 216/06 ✓ 253/07 ✓ 371/10 ✓ 432/13 ✓ 471/13 ✓ 525/15 ✓ 561/15 ✓ 798/20 ✓ 810/20
Acessórios	Identificações Veicular	Cargas Incomuns	Pesos e Dimensões
✓ 254/07	✓ 24/18 ✓ 780/10	✓ 349/10 ✓ 508/14	✓ 210/06 ✓ 211/06 ✓ 290/08 ✓ 520/15 ✓ 735/18 ✓ 803/20
* a Resolução 160/04 foi alterada pela 704/17. Trata-se do Anexo II do CTB.			



1.1. Res. 04/98 - Dispõe sobre o trânsito de veículos novos nacionais ou importados, antes do registro e licenciamento.

No CTB:

Art.120. *Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou de residência de seu proprietário, na forma da lei.*

Ar.132. *Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.*

§ 1º *O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos veículos importados, durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o Município de destino.*

Permite o transporte de cargas e pessoas em veículos novos, antes do registro e licenciamento. Adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, por entidades públicas e privadas e os destinados aos concessionários para comercialização, desde que portem a "autorização especial".

A permissão **estende-se** aos veículos inacabados (chassis), do pátio do fabricante ou do concessionário até o local da indústria encarregadora.

A "autorização especial" valida apenas para deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo que portar os Equipamentos Obrigatórios previstos pelo CONTRAN (adequado ao tipo de veículo), com base na Nota Fiscal de Compra e Venda, **com validade de (15) quinze dias transcorridos da data da emissão**, prorrogável por igual período por motivo de força maior. Lembrando que na região Norte são 30 dias.

A autorização especial **será impressa em (3) três vias**, das quais, a primeira e a segunda serão colocadas, respectivamente, no vidro dianteiro (para-brisa), e no vidro traseiro, e a terceira arquivada na repartição de trânsito expedidora.

Os veículos consignados aos concessionários, para comercialização, e os veículos adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e públicas, a serem licenciados nas categorias "**PARTICULAR e OFICIAL**", somente poderão transportar suas cargas e pessoas que tenham vínculo empregatício com os mesmos.

Para os veículos recém-produzidos, beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais de faturamento, fica permitido o transporte somente do pátio interno das montadoras e fabricantes para os pátios externos das montadoras e fabricantes ou das empresas responsáveis pelo transporte dos veículos, em um raio máximo de **10 (dez) quilômetros**, desacompanhados de nota fiscal, desde que acompanhados da relação de produção onde conste a numeração do chassi.



Pela inobservância desta Resolução, fica o condutor sujeito à penalidade constante do Artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.

No CTB:

"Art.230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

*Infração - **gravíssima**;*

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo."

1.2. Res. 14/98 - Estabelece os EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS para a frota de veículos em circulação e dá outras providências.

No CTB:

"Art.105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:

I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;

II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

III - encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN.

IV - (VETADO)

V - dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN.



VI - para bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo.

VII - equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. (incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)

§ 1º O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas.

§ 2º Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas neste Código.

§ 3º Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarregadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios definidos neste artigo, e com os demais estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 4º O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto neste artigo.

§ 5º A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste artigo será progressivamente incorporada aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles derivados, fabricados, importados, montados ou encarregados, a partir do 1º (primeiro) ano após a definição pelo Contran das especificações técnicas pertinentes e do respectivo cronograma de implantação e a partir do 5º (quinto) ano, após esta definição, para os demais automóveis zero quilômetro de modelos ou projetos já existentes e veículos deles derivados.

§ 6º A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste artigo, não se aplica aos veículos destinados à exportação.

Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos **equipamentos obrigatórios relacionados abaixo**, a serem constatados pela fiscalização e em condições de funcionamento:

Nos **veículos automotores e ônibus elétricos**:

- ✓ para-choques, dianteiro e traseiro (REBOQUES E SEMIRREBOQUES - só traseiro);
- ✓ protetores das rodas traseiras dos caminhões (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);
- ✓ espelhos retrovisores, interno e externo;
- ✓ limpador de para-brisa;
- ✓ lavador de para-brisa;
- ✓ pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o condutor;
- ✓ faróis principais dianteiros de cor branca ou amarela;
- ✓ luzes de posição dianteiras (faroletas) de cor branca ou amarela;
- ✓ lanternas de posição traseiras de cor vermelha (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);
- ✓ lanternas de freio de cor vermelha (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);
- ✓ lanternas indicadoras de direção: dianteiras de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou vermelha (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);



- ✓ lanterna de marcha à ré, de cor branca;
- ✓ retrorrefletores (catadióptrico) traseiros, de cor vermelha;
- ✓ lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);
- ✓ velocímetro;
- ✓ buzina;
- ✓ freios de estacionamento e de serviço, com comandos independentes (REBOQUES E SEMIRREBOQUES - >750kg);
- ✓ pneus que ofereçam condições mínimas de segurança (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);
- ✓ dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de emergência, independente do sistema de iluminação do veículo;
- ✓ extintor de incêndio;
- ✓ registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (TACÓGRAFO), nos veículos de transporte e condução de escolares, transporte de passageiros com mais de 10 lugares carga com capacidade máxima de tração superior a 19t;
- ✓ carga com peso bruto total superior a 4.536 quilogramas (CTB, art.105, II) cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo;
- ✓ chave de roda;
- ✓ chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a remoção de calotas;
- ✓ lanternas delimitadoras e lanternas laterais nos veículos de carga, quando suas dimensões assim o exigirem;
- ✓ cinto de segurança para a árvore de transmissão em veículos de transporte coletivo e carga.

Observações I:

É **facultativo** o uso do extintor de incêndio para os: automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada.

É **obrigatório** o uso do extintor de incêndio para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros.

Os automóveis nacionais ou importados, deverão ser dotados, **obrigatoriamente, de encosto de cabeça** nos assentos dianteiros próximos às portas e nos traseiros laterais, quando voltados para frente do veículo. Entretanto, a aplicação do encosto de cabeça nos assentos centrais **é facultativa**.

Nos automóveis esportivos do tipo dois mais dois ou nos modelos conversíveis **é facultado o uso do encosto de cabeça nos bancos traseiros**.

E ainda nos REBOQUES E SEMIRREBOQUES lanternas delimitadoras e lanternas laterais, quando suas dimensões assim o exigirem.

PARA OS CICLOMOTORES	PARA AS MOTONETAS, MOTOCICLETAS E TRICICLOS	PARA OS QUADRICICLOS
----------------------	--	----------------------



Espelhos retrovisores, de ambos os lados	Espelhos retrovisores, de ambos os lados	Espelhos retrovisores, de ambos os lados
Farol dianteiro, de cor branca ou amarela	Farol dianteiro, de cor branca ou amarela	Farol dianteiro, de cor branca ou amarela
Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira	Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira	Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira
velocímetro	velocímetro	velocímetro
buzina	buzina	buzina
Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, dimensionado para manter a temperatura de sua superfície externa em nível térmico adequado ao uso seguro do veículo pelos ocupantes sob condições normais de utilização e com uso de vestimentas e acessórios indicados no manual do usuário fornecido pelo fabricante, devendo ser complementado por redutores de temperatura nos pontos críticos de calor, a critério do fabricante, conforme exemplificado no anexo desta Resolução.	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor
Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança	Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança	Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança
	Lanterna de freio, de cor vermelha	Lanterna de freio, de cor vermelha
	Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro	Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro
	Iluminação da placa traseira	Iluminação da placa traseira
		Protetor das rodas traseiras

NOS TRATORES DE RODAS E MISTOS:	NOS TRATORES DE ESTEIRAS:
Faróis dianteiros, de luz branca ou amarela;	Faróis dianteiros, de luz branca ou amarela;
Lanternas de freio, de cor vermelha;	Lanternas de freio, de cor vermelha;
Lanternas de posição traseiras, de cor vermelha;	Lanternas de posição traseiras, de cor vermelha;
Lanternas de freio, de cor vermelha;	Lanternas de freio, de cor vermelha;
Indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros;	Indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros;



Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;	
Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor

Observações II:

Dos equipamentos relacionados no artigo anterior, NÃO SE EXIGIRÁ:

- Lavador de pára-brisa:

- ✓ em automóveis e camionetas derivadas de veículos produzidos antes de 1º de janeiro de 1974;
- ✓ utilitários, veículos de carga, ônibus e micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro de 1999.

- Lanterna de marcha à ré e retrorrefletores, nos veículos fabricados antes do 1º de janeiro de 1990;

- Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo:

- ✓ para os veículos de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 (dezenove) toneladas, fabricados até 31 de dezembro de 1990;
- ✓ nos veículos de transporte de passageiros ou de uso misto, registrados na categoria particular e que não realizem transporte remunerado de pessoas;
- ✓ até 30 de setembro de 1999, para os veículos de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 toneladas, fabricados a partir de 1º de janeiro de 1991;
- ✓ até 30 de setembro de 1999, para os veículos de carga com capacidade máxima de tração igual ou superior a 19 toneladas, fabricados até 31 de dezembro de 1990.

- Cinto de segurança:

- ✓ para os passageiros, nos ônibus e micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro de 1999;
- ✓ até 1º de janeiro de 1999, para o condutor e tripulantes, nos ônibus e micro-ônibus;
- ✓ para os veículos destinados ao transporte de passageiros, em percurso que seja permitido viajar em pé.

- Pneu e aro sobressalente, macaco e chave de roda:



- ✓ nos veículos equipados com pneus capazes de trafegar sem ar, ou aqueles equipados com dispositivo automático de enchimento emergencial;
- ✓ nos ônibus e micro-ônibus que integram o sistema de transporte urbano de passageiros, nos municípios, regiões e microrregiões metropolitanas ou conglomerados urbanos;
- ✓ nos caminhões dotados de características específicas para transporte de lixo e de concreto;
- ✓ nos veículos de carroçaria blindada para transporte de valores para automóveis, camionetas, caminhonetes e utilitários, com peso bruto total - PBT, de até 3,5 toneladas, a dispensa poderá ser reconhecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, por ocasião do requerimento do código específico de marca/modelo/versão, pelo fabricante ou importador, quando comprovada que tal característica é inerente ao projeto do veículo, e desde que este seja dotado de alternativas para o uso do pneu e aro sobressalentes, macaco e chave de roda.

- **Velocímetro** naqueles dotados de registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, integrado.

- **Para-choques traseiro** nos veículos mencionados no Art.4º da Resolução nº593, de 24 de maio de 2016, do CONTRAN. Vejamos:

"Estão isentos da instalação do para-choque traseiro os seguintes veículos:

I - inacabados ou incompletos;

II - caminhões-tratores;

III - produzidos especialmente para cargas autoportantes e veículos muito longos que necessitem de Autorização Especial de Trânsito (AET);

IV - aqueles nos quais a aplicação do para-choque traseiro especificado nesta Resolução seja incompatível com a sua utilização. Neste caso, a estrutura que substitui o para-choque deverá atender os esforços estabelecidos nos ensaios descritos no item 4 do Anexo I, comprovados por meio de relatório de ensaio, e ter altura máxima do solo de 450mm;

V - veículos completos da categoria N2 e N3 que possuam para-choque traseiro incorporado ao projeto original do fabricante do veículo automotor;

VI - veículos de uso bélico;

VII - de coleção;

VIII - exclusivos para uso fora-de-estrada;

IX - destinados à exportação;



X - rebocados destinados ao transporte de cargas indivisíveis (carrega-tudo)."

- Os veículos automotores produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999, deverão ser dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios:

- ✓ espelhos retrovisores externos, em ambos os lados;
- ✓ registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, para os veículos de carga, com peso bruto total superior a 4536kg;
- ✓ encosto de cabeça, em todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos centrais;
- ✓ cinto de segurança graduável em três pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo sub-abdominal;
- ✓ O ônibus e micro-ônibus poderão utilizar cinto sub-abdominal para os passageiros.

Regras para equipamentos de segurança obrigatórios para as bicicletas:

As bicicletas com aro superior a vinte deverão ser dotadas dos seguintes equipamentos obrigatórios:

- ✓ espelho retrovisor do lado esquerdo, acoplado ao guidome sem haste de sustentação;
- ✓ campainha, entendido como tal o dispositivo sonoro mecânico, eletromecânico, elétrico, ou pneumático, capaz de identificar uma bicicleta em movimento;
- ✓ sinalização noturna, composta de retrorrefletores, com alcance mínimo de visibilidade de trinta metros, com a parte prismática protegida contra a ação das intempéries, nos seguintes locais:
 - na dianteira, nas cores branca ou amarela;
 - na traseira, na cor vermelha;
 - nas laterais e nos pedais de qualquer cor.

* Estão dispensadas do espelho retrovisor e da campainha as bicicletas destinadas à prática de esportes.

No CTB:

"Art.230. Conduzir o veículo:

(...)

IX - sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante;



X - com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN;

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização."

1.3. Res. 24/98 - Estabelece o critério de identificação de veículos, a que se refere o Art.114 do Código de Trânsito Brasileiro.

No CTB:

"Art.114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.

§ 1º A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.

§ 2º As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.

§ 3º nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo."

A gravação do **número de identificação veicular (VIN)** no chassi ou monobloco, deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, de acordo com as especificações vigentes e formatos estabelecidos pela NBR 3 nº6066 da Associação Brasileira de Normas e Técnicas - ABNT, **em profundidade mínima de 0,2mm.**

Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados, no mínimo, **com os caracteres VIS (número sequencial de produção)** previsto na NBR nº6066, podendo ser, a critério do fabricante, por gravação, na profundidade mínima de 0,2mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção, nos seguintes compartimentos e componentes:

- ✓ na coluna da porta dianteira lateral direita;



- ✓ no compartimento do motor;
- ✓ em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes;
- ✓ em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados os quebra-ventos.

As duas últimas, em negrito, serão gravadas de forma indelével, sem especificação de profundidade e, se adulterados, devem acusar sinais de alteração.

1.4. Res. 36/98 - Estabelece a forma de SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA para os veículos que, em situação de EMERGÊNCIA, estiverem imobilizados no leito viário, conforme o Art.46 do Código de Trânsito Brasileiro.

No CTB:

"Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN."

O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta), providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à **DISTÂNCIA MÍNIMA DE 30 METROS da parte traseira do veículo**. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

1.5. Res. 92/99 - Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

No CTB:

"Art.279. Em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro."



O **registrador instantâneo e inalterável de velocidade (tacógrafo)** e tempo pode constituir-se num único aparelho mecânico, eletrônico ou compor um conjunto computadorizado que, além das funções específicas, exerça outros controles.

O **tacógrafo** deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas vinte e quatro horas de operação do veículo:

- | |
|---|
| ✓ velocidades desenvolvidas; |
| ✓ distância percorrida pelo veículo; |
| ✓ tempo de movimentação do veículo e suas interrupções (apuração de descanso); |
| ✓ data e hora de início da operação (apuração de descanso); |
| ✓ identificação do veículo (apuração de descanso); |
| ✓ identificação dos condutores (apuração de descanso); |
| ✓ identificação de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita diagrama. |

Em caso de acidente, as informações referentes às últimas vinte e quatro horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de um ano.

1.6. Res. 110/00 - Fixa o calendário para renovação do Licenciamento Anual de Veículos.

No CTB:

"Art.130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico.

§ 2º No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamento de origem.



Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

§ 3º Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no art. 104.

Art. 132. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos veículos importados, durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o Município de destino.

§ 2º Antes do registro e licenciamento, o veículo de carga novo, nacional ou importado, portando a nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, deverá transitar embarcado do pátio da fábrica ou do posto alfandegário ao Município de destino.

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.

Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.

Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente."

Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do DF estabelecerão prazos para **renovação do Licenciamento Anual dos Veículos** registrados sob sua circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de identificação, **respeitados os limites fixados na tabela a seguir:**



Algarismo final da placa	Prazo final para renovação
1 e 2	Até setembro
3,4 e 5	Até outubro
6,7 e 8	Até novembro
9 e 0	Até dezembro

As autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, **para efeito de autuação e aplicação de penalidades**, quando o veículo se encontrar fora da unidade da federação em que estiver registrado, deverão adotar os prazos estabelecidos acima.

1.7. Res. 210/06 Estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dá outras providências.

No CTB:

"Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 3º Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal.

Art. 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros, com peso bruto total, ou com peso bruto total combinado com peso por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora.

§ 1º Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de pneus extralargos. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)



§ 2º O Contran regulamentará o uso de pneus extralargos para os demais veículos. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

§ 3º É permitida a fabricação de veículos de transporte de passageiros de até 15 m (quinze metros) de comprimento na configuração de chassi 8x2. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) "

Primeiro ponto importante, fiquem atentos aos pesos por eixos. Mas cuidado, isso muda quando for veículo de passageiros. Vejamos a regra:

Peso bruto por eixo isolado de 02 pneumáticos	6 t
Peso bruto por eixo isolado de 04 pneumáticos	10 t

Os eixos são considerados como **não distanciados** quando em um conjunto de dois ou mais eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas, for até 2,40 m. Quanto aos tipos de eixos não distanciados, temos eixos em tandem, não em tandem, suspensão especial e direcionais.

Os eixos **EM TANDEM** são dois ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz, e a distância entre o centro das rodas é superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40 m.

Na figura da esquerda, temos um exemplo de três eixos em tandem, enquanto que na da direita, dois eixos em tandem. Para esses, os pesos máximos são:

Peso bruto por conjunto de 02 eixos EM TANDEM	17 t
Peso bruto por conjunto de 03 eixos EM TANDEM	25,5 t

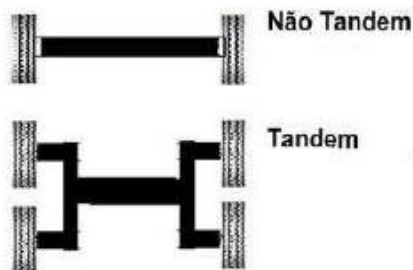
E atenção:

- ✓ Em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos em tandem, com quatro pneumáticos em cada, com os respectivos limites legais de 17 t e 25,5t, a diferença de peso bruto total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700kg.



Já os eixos **NÃO EM TANDEM** não fazem parte do mesmo conjunto de suspensão, e a distância entre o centro das rodas é superior a 1,20 m e inferior ou igual a 2,40 m.

Veja a diferença:



Peso bruto por conjunto de 02 eixos **NÃO EM TANDEM**

15 t

Os eixos **DIRECIONAIS** são um conjunto de dois eixos ligados à direção do veículo, tendo cada um deles um pneumático de cada lado.

Para esses casos:

Peso por conjunto de dois eixos direcionais, com distância entre eixos de **no mínimo 1,20 metros**, independente da distância do primeiro eixo traseiro. (Resol. nº 577/16)

12 t

Há ainda os casos de veículos com suspensão especial. Para esses casos, os limites de peso bruto por conjunto de dois eixos, **sendo um dotado de quatro pneumáticos e outro de dois pneumáticos interligados por suspensão especial**, serão os seguintes, quando à distância entre os dois planos verticais que contenham os centros das rodas for:

inferior ou igual a 1,20m

9 t

superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40m

13,5 t

Seguindo, no que diz respeito aos limites de peso de veículos, a Resolução CONTRAN nº 210/2006 nos traz ainda dois casos especiais: o da Combinação de Veículos de Carga (CVC) e o dos veículos de característica rodoviária para transporte coletivo de passageiros.

Agora vamos ver as **dimensões autorizadas para veículos**, com ou sem carga, são as seguintes:

Características @prof.herculano	Largura (m)	Altura (m)	Comp. (m)	BT	PBT/PBTC	Observações
Não-articulados	2,60m	4,40	14,00	até 60%	29 t	O BT não pode exceder a 3,50m
Não-articulados, de passageiros e 3º eixo de apoio direcional	2,60m	4,40	15,00	até 62% (MT) até 66% (MC) até 71% (MD)		Peso bruto por eixo: - ES dois pneumáticos = 7t; - ES quatro pneumáticos = 11t; - ED seis pneumáticos = 14,5t; - ED oito pneumáticos = 18t; - Dois eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, dotados de 2 (dois) pneumáticos cada = 13t. (PBT) = somatório dos limites individuais, entretanto, não se aplicam as disposições aos veículos de característica urbana para transporte coletivo de passageiros.
Não-articulados, passageiros, chassi 8X2	2,60m	4,40	15,00	até 62% (MT) até 66% (MC)		Peso bruto por eixo: - ES dois pneumáticos = 7t; - ES quatro



				até 71% (MD)		pneumáticos = 11t; - ED seis pneumáticos = 14,5t; - ED oito pneumáticos = 18t; - Dois eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, dotados de 2 (dois) pneumáticos cada = 13t. (PBT) = somatório dos limites individuais, entretanto, não se aplicam as disposições aos veículos de característica urbana para transporte coletivo de passageiros
Articulados e de passageiros	2,60m	4,40	18,60			@prof_herculano
Articulados com mais de duas unidades	2,60m	4,40	19,80		- comprimento inferior a 17,50 m: 45 t;	
Articulado, c/ duas unidades, caminhão-trator e semi-reboque	2,60m	4,40	18,60		- comprimento total inferior a 16 m: 45 t - comprimento total superior a 16 m: 48,5 t - eixos distanciados, e comprimento total igual ou superior a 16 m: 53 t;	
Articulado, c/ duas unidades, caminhão ou ônibus e reboque	2,60m	4,40	19,80		- caminhão e reboque, e comprimento inferior a 17,50 m: 45 t; e comprimento	@prof_herculano



					igual ou superior a 17,50 m: 57 t;	
Atenção: 1- veículos com reboque ou semi-reboque, exceto caminhões: 39,5 t. 2- para CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas , desde que cumpridos os seguintes requisitos: máximo de 7 (sete) eixos; comprimento máximo de 19,80 metros e mínimo de 17,50 metros ; unidade tratora do tipo caminhão trator; e estar equipadas com sistema de freios conjugados; acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança; e acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão obedecer ao disposto na NBR NM ISO337.						

1.8. Res. 211/06 Requisitos necessários à circulação de Combinações de Veículos de Carga – CVC, a que se referem os arts. 97, 99 e 314 do Código de Trânsito Brasileiro-CTB.

No CTB:

"Art. 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas aplicações.

Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 3º Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal."

A Autorização Especial de Trânsito - **AET** pode ser concedida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal, mediante atendimento aos seguintes requisitos:



✓ para a CVC:

- Peso Bruto Total Combinado – PBTC **igual ou inferior a 74 toneladas;**
- Comprimento superior a 19,80 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for inferior ou igual a 57t;
- Comprimento mínimo de 25 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for superior a 57t;
- limites legais de Peso por Eixo fixados pelo CONTRAN;
- a compatibilidade da Capacidade Máxima de Tração - CMT da unidade tratora, determinada pelo fabricante, com o Peso Bruto Total Combinado - PBTC;
- estar equipadas com sistemas de freios conjugados entre si e com a unidade tratora, atendendo o disposto na Resolução nº. 777/93 - CONTRAN;
- o acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático, e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança;
- o acoplamento dos veículos articulados deverá ser do tipo pino-rei e quinta roda;
- possuir sinalização especial e estar provida de lanternas laterais colocadas a intervalos regulares de no máximo 3 metros entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto.

Nas Combinações com Peso Bruto Total Combinado – PBTC, inferior a 57 toneladas, o caminhão-trator poderá ser de tração simples (4x2).

Não esqueçam que a Autorização Especial de Trânsito - AET, fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, terá o percurso estabelecido e aprovado pelo órgão com circunscrição sobre a via.

A Autorização Especial de Trânsito (AET) **será concedida para cada caminhão trator**, especificando os limites de comprimento e de peso bruto total combinado (PBTC) da combinação de veículo de carga (CVC), **e não está vinculado às unidades rebocadas na respectiva AET**, podendo ambos serem substituídos a qualquer tempo, observadas as mesmas características de dimensões e peso e adequada Capacidade Máxima de Tração (CMT).

O trânsito de Combinações de Veículos de Carga de que trata esta Resolução **será do amanhecer ao pôr do sol** e sua velocidade **máxima de 80 km/h**.

Nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos e que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, será autorizado o trânsito diuturno.



Em casos especiais, devidamente justificados, poderá ser autorizado o trânsito **noturno de Combinações de Veículos de Carga**, nas vias de pista simples com duplo sentido de circulação, observados alguns requisitos.

No CTB:

"Art.230. Conduzir o veículo:

I - danificando a via, suas instalações e equipamentos;

II - derramando, lançando ou arrastando sobre a via:

a) carga que esteja transportando;

b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando;

c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:

Infração - média;

Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:

a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos);

b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg (oitocentos quilogramas) - R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos);

c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg (mil quilogramas) - R\$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos);

d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil quilogramas) - R\$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos);

e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg (cinco mil quilogramas) - R\$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);



f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um quilogramas) - R\$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos);

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;

VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida:

Infração - grave;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;"

1.9. Res. 216/06 Fixa exigências sobre condições de segurança e visibilidade dos condutores em pára-brisas em veículos automotores, para fins de circulação nas vias públicas.

As trincas e fraturas de configuração circular **são consideradas dano ao pára-brisa.**

Nas áreas críticas de visão do condutor e em uma faixa periférica de **2,5 centímetros de largura** das bordas externas do pára-brisa não devem existir trincas e fraturas de configuração circular, e não podem ser recuperadas.

Nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor é aquela situada a esquerda do veículo **determinada por um retângulo de 50 centímetros de altura por 40 centímetros de largura**, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela projeção da linha de centro do volante de direção, paralela à linha de centro do veículo, cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais alto do volante.

Nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, são permitidos **no máximo três danos, exceto** nas regiões acima e respeitados os seguintes limites:

- ✓ Trinca não superior a **20 centímetros de comprimento**;
- ✓ Fratura de configuração circular **não superior a 4 centímetros de diâmetro**.

Nos demais veículos automotores, a área crítica de visão do condutor **é a metade esquerda da região de varredura das palhetas do limpador de pára-brisa.**



Nos pára-brisas dos veículos automotores, são **permitidos no máximo dois danos**, exceto nas regiões definidas anteriormente, respeitando os seguintes limites:

- ✓ Trinca **não superior a 10 centímetros** de comprimento;
- ✓ Fratura de configuração circular **não superior a 4 centímetros** de diâmetro.

No CTB:

"Art.231. Transitar com o veículo:

(...)

XVIII - em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no art. 104;

Infração – grave.

1.10. Res. 227/07 Estabelece requisitos referentes aos sistemas de iluminação e sinalização de veículos

Os automóveis, camionetas, utilitários, caminhonetes, caminhões, caminhão trator, ônibus, microônibus, reboques e semi-reboques novos saídos de fábrica, nacionais e importados a partir de 01.01.2009, deverão **estar equipados com sistema de iluminação veicular**, de acordo com as exigências estabelecidas na norma.

Os **veículos inacabados** (chassi de caminhão com cabina e sem carroçaria com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros), não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:

- ✓ Lanternas delimitadoras traseiras;
- ✓ lanternas laterais traseiras e intermediárias;
- ✓ retrorrefletores laterais traseiros e intermediários.

Os **veículos inacabados** (chassi de caminhão com cabina incompleta ou sem cabina, chassi e plataforma para ônibus ou microônibus) **com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros**, não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:

- ✓ lanternas delimitadoras dianteiras e traseiras;



- ✓ lanternas laterais e dianteiras, traseiras e intermediárias;
- ✓ retrorrefletores laterais e dianteiros, traseiros e intermediários;
- ✓ lanternas de iluminação da placa traseira; e
- ✓ lanterna de marcha-a-ré.

Fica limitado o funcionamento simultâneo de no máximo 8 faróis, independentemente de suas finalidades.

1.11. Res. 253/07 Dispõe sobre o uso de medidores de transmitância luminosa.

A medição da transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deverá ser efetuada por meio de instrumento denominado Medidor de Transmitância Luminosa.

Medidor de transmitância luminosa é o instrumento de medição destinado a medir, em valores percentuais, a transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos.

O medidor de transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deve ser aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e homologado pelo DENATRAN.

O auto de infração, além do disposto no art. 28º do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e regulamentação específica, deverá conter, expressos em valores percentuais:

- ✓ a medição realizada pelo instrumento;
- ✓ o valor considerado para fins de aplicação de penalidade; e



- ✓ o limite regulamentado para a área envidraçada fiscalizada.

Para obtenção do valor considerado deverá ser acrescido à **medição realizada o percentual relativo de 7%.**

Quando o medidor de transmitância luminosa **for dotado de dispositivo impressor**, o registro impresso deverá conter os seguintes dados:

- ✓ data e hora;
- ✓ placa do veículo;
- ✓ transmitância medida pelo instrumento;
- ✓ área envidraçada fiscalizada;
- ✓ identificação do instrumento; e
- ✓ identificação do agente.

1.12. Res. 254/07 Estabelece requisitos para os VIDROS DE SEGURANÇA e critérios para aplicação de inscrições, pictogramas e películas nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, de acordo com o inciso III, do artigo 111 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Para circulação nas vias públicas do território nacional é obrigatório o uso de vidro de segurança laminado no pára-brisa de todos os veículos a **serem admitidos e de vidro de segurança temperado**, uniformemente protendido, **ou laminado**, nas demais partes envidraçadas.

A transmissão luminosa não poderá ser inferior a 75% para os vidros incolores dos pára-brisas e **70% para os pára-brisas coloridos** e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo.

Ficam excluídos dos limites acima os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Para estes vidros, a transparência não poderá ser inferior a 28%.

Consideram-se áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, conforme ilustrado no anexo desta resolução:



- ✓ a área do pára-brisa, excluindo a faixa periférica de serigrafia destinada a dar acabamento ao vidro e à área ocupada pela banda degrade, caso existente, conforme estabelece a NBR 9491;
- ✓ as áreas envidraçadas situadas nas laterais dianteiras do veículo, respeitando o campo de visão do condutor.

Os vidros de segurança situados no teto dos veículos ficam excluídos dos limites fixados no caput deste artigo

No CTB:

"Art. 230. Conduzir o veículo:

XVI - com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas;

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;"

1.13. Res. 290/08 Disciplina a inscrição de pesos e capacidades em veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros, de acordo com os artigos 117, 230- XXI, 231-V e X, do Código de Trânsito Brasileiro.

No CTB:

"Art. 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa de sua tara, do peso bruto total (PBT), do peso bruto total combinado (PBTC) ou capacidade máxima de tração (CMT) e de sua lotação, vedado o uso em desacordo com sua classificação."



Para efeito de **registro, licenciamento e circulação**, os veículos de tração, de carga e os de transporte coletivo de passageiros **deverão ter indicação de suas características registradas** para obtenção do CAT - Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito.

As indicações serão inscritas em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura não inferior a 3 milímetros.

A indicação nos veículos automotores de tração, de carga será inscrita ou afixada em um dos seguintes locais, assegurada a facilidade de visualização.

- ✓ Na coluna de qualquer porta, junto às dobradiças, ou no lado da fechadura;
- ✓ Na borda de qualquer porta;
- ✓ Na parte inferior do assento, voltada para porta;
- ✓ Na superfície interna de qualquer porta;
- ✓ No painel de instrumentos.

OBS:

Nos veículos destinados **ao transporte coletivo de passageiros**, a indicação deverá ser afixada na **parte frontal interna acima do pára-brisa** ou na **parte superior da divisória da cabina de comando do lado do condutor**. Na impossibilidade técnica ou ausência de local para fixação, poderão ser utilizados os mesmos locais previstos para os veículos de carga e tração.

Nos **reboques e semi-reboques**, a indicação deverá ser afixada na **parte externa da carroçaria na lateral dianteira**.

Nos **implementos montados sobre chassi de veículo de carga**, a indicação deverá ser afixada na **parte externa do mesmo**, em sua lateral dianteira.

A **responsabilidade pela inscrição** e conteúdo dos pesos e capacidades será:

- ✓ do fabricante ou importador, quando se tratar de veículo novo acabado ou inacabado;
- ✓ do fabricante da carroçaria ou de outros implementos, em caráter complementar ao informado pelo fabricante ou importador do veículo;
- ✓ do responsável pelas modificações, quando se tratar de veículo novo ou já licenciado que tiver sua estrutura e/ou número de eixos alterados, ou outras modificações;
- ✓ do proprietário do veículo.



1.14. Res. 349/10 Dispõe sobre o transporte eventual de cargas ou de bicicletas nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário.

O transporte de cargas e de bicicletas deve respeitar o peso máximo especificado para o veículo.

A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que:

- ✓ não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas, e em especial, não se arraste pela via nem caia sobre esta;
- ✓ não atrapalhe a visibilidade a frente do condutor nem comprometa a estabilidade ou condução do veículo;
- ✓ não provoque ruído nem poeira;
- ✓ não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de direção e os dispositivos refletores; ressalvada, entretanto, a ocultação da lanterna de freio elevada (categoria S3);
- ✓ não exceda a largura máxima do veículo;
- ✓ não ultrapasse as dimensões autorizadas;
- ✓ todos os acessórios, tais como cabos, correntes, lonas, grades ou redes que sirvam para acondicionar, proteger e fixar a carga deverão estar devidamente ancorados e atender aos requisitos desta Resolução.
- ✓ não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.



Nos casos em que o transporte eventual de carga ou de bicicleta resultar no encobrimento, total ou parcial, quer seja da sinalização traseira do veículo, quer seja de sua placa traseira, será obrigatório o uso de régua de sinalização e, respectivamente, de segunda placa traseira de identificação fixada àquela régua ou à estrutura do veículo.

Régua de sinalização é o acessório com características físicas e de forma semelhante a um para-choque traseiro, devendo ter no mínimo um metro de largura e no máximo a largura do veículo, excluídos os retrovisores, e possuir sistema de sinalização paralelo, energizado e semelhante em conteúdo, quantidade, finalidade e funcionamento ao do veículo em que for instalado. A régua de sinalização deverá



ter sua superfície coberta com faixas **refletivas oblíquas, com uma inclinação de 45 graus em relação ao plano horizontal e 50,0 +/- 5,0 mm de largura, nas cores branca e vermelha** refletiva, idênticas às dispostas nos para-choques traseiros dos veículos de carga;

A fixação da régua de sinalização deve ser feita no veículo, de forma apropriada e segura, por meio de braçadeiras, engates, encaixes e/ou parafusos, podendo ainda ser utilizada a estrutura de transporte de carga ou seu suporte. A **segunda placa de identificação** será lacrada **no centro da régua de sinalização ou na parte estrutural do veículo** em que estiver instalada (paracheque ou carroceria), devendo ser aposta em local visível na parte direita da traseira.

1.15. Res. 360/10 Dispõe sobre a habilitação do candidato ou CONDUTOR ESTRANGEIRO para direção de veículos em território nacional.

O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, **poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais**, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem.

O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deverá submeter-se aos Exames de aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica, nos termos do artigo 147 do CTB, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação **não reconhecida pelo Governo brasileiro**, poderá dirigir no Território Nacional mediante a troca da sua habilitação de origem pela equivalente nacional junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e ser aprovado nos Exames de Aptidão Física e Mental, Avaliação Psicológica e de Direção Veicular, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

Ao cidadão brasileiro habilitado no exterior serão aplicadas as regras estabelecidas acima, respectivamente, comprovando que mantinha residência normal naquele País por um período não inferior a 06 (seis) meses quando do momento da expedição da habilitação.



1.16. Res. 432/13 Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do CONSUMO DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determinem dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito.

A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

- ✓ exame de sangue;
- ✓ exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;
- ✓ teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);
- ✓ verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por:

- ✓ exame de sangue que apresente **qualquer concentração de álcool** por litro de sangue;
- ✓ teste de etilômetro com medição realizada **igual ou superior a 0,05 miligrama** de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível;
- ✓ sinais de alteração da capacidade psicomotora.

O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

- ✓ exame de sangue que apresente resultado **igual ou superior a 6 (seis) decigramas** de álcool por litro de sangue (6 dg/L);
- ✓ teste de etilômetro com medição realizada **igual ou superior a 0,34 miligrama** de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro";



- ✓ exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;
- ✓ sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Se for pego dirigindo sob a influência de álcool, **o documento de habilitação será recolhido** pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada.

Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento.

É **obrigatória** a realização do exame de alcoolemia para as **vítimas fatais** de acidentes de trânsito.

1.17. Res. 441/13 Dispõe sobre o transporte de cargas de sólidos a granel nas vias abertas à circulação pública em todo o território nacional.

O transporte de qualquer tipo de **sólido a granel** em vias abertas à circulação pública, não realizado em carroceria inteiramente fechada, somente será permitido nos seguintes casos:

- ✓ veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas;
- ✓ veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de telas metálicas com malhas de dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado.

As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos:

- ✓ possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático;
- ✓ estar devidamente ancorados à carroceria do veículo;
- ✓ cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura;
- ✓ estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.



A lona ou dispositivo similar não poderá prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios.

Entende-se como "sólido a granel" qualquer carga sólida fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou in natura, transportada diretamente na carroceria do veículo sem estar acondicionada em embalagem.

No CTB:

"Art. 230. Conduzir o veículo:

IX - sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante;

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

Ou

Art. 230. Conduzir o veículo:

X - com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN;

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização

II - com a carga ultrapassando os limites da carroceria, mas sem ultrapassar os limites de dimensões estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 210/06, ou sucedâneas: art. 235 do CTB;

Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados:

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa;

Medida administrativa – retenção do veículo para transbordo.



III - com a carga ultrapassando simultaneamente os limites da carroceria e um ou mais limites de dimensões estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 210/06, ou sucedâneas: art. 231, inciso IV, do CTB;

Art. 231. Transitar com o veículo:

IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa

Medida administrativa – retenção do veículo para regularização

IV - derramando carga sobre a via: art. 231, inciso II, do CTB.”

Art. 231. Transitar com o veículo:

II - derramando, lançando ou arrastando sobre a via:

a) carga que esteja transportando;

b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando;

c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente:

Infração - GRAVÍSSIMA;

Penalidade – multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização”

1.18. Res. 471/13 Regulamenta a fiscalização de trânsito por intermédio de VIDEOMONITORAMENTO EM ESTRADAS E RODOVIAS, nos termos do § 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro.

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, **exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento**, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por



descumprimento das normas gerais de circulação e conduta **tenham sido detectadas "online"** por esses sistemas.

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo "observação" a forma com que foi constatado o cometimento da infração. A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim.

1.19. Res. 508/14 Dispõe sobre os requisitos de segurança para a circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto TRANSPORTANDO PASSAGEIROS NO COMPARTIMENTO DE CARGAS.

A autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, eventualmente e a título precário, a circulação de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos nesta Resolução.

A autorização será expedida pelo órgão com circunscrição sobre a via não podendo ultrapassar a 12 meses.

Em trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa, a autorização deve ser concedida por cada uma das autoridades para o respectivo trecho a ser utilizado.

O número máximo de pessoas admitidas no transporte será calculado **na base de 35dm²** (trinta e cinco decímetros quadrados) do espaço útil da carroceria por pessoa, incluindo-se o encarregado da cobrança de passagem e atendimento aos passageiros.

Além das exigências estabelecidas, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado:

- ✓ transportar passageiros com idade inferior a 10 anos;
- ✓ transportar passageiros em pé;
- ✓ transportar cargas no mesmo ambiente dos passageiros;
- ✓ utilizar veículos de carga tipo basculante e boiadeiro;
- ✓ utilizar combinação de veículos.
- ✓ transportar passageiros nas partes externas.

No CTB:



"Art. 230. Conduzir o veículo:

II - transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN;

Infração - GRAVÍSSIMA;

Penalidade – multa e apreensão do veículo; (*A penalidade de apreensão do veículo foi extinta pela Lei 13.281/16; Art. 256 IV C*

a) transporte de passageiro em compartimento de carga sem autorização ou com a autorização vencida;

b) inobservância do itinerário;

c) se o veículo não estiver devidamente adaptado na forma estabelecida no artigo 3º desta Resolução;

d) utilização dos veículos previstos nos incisos V e VI do art. 5º; transportar passageiros em pé.

II. art. 231, inciso VII, do CTB, por exceder o número de passageiros autorizado pela autoridade competente;

Art. 231. Transitar com o veículo:

VII - com lotação excedente;

Infração - MÉDIA;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo;

III. art. 168 do CTB, se o (s) passageiro(s) transportado no compartimento de carga for menor de 10 (dez) anos; e

IV. art. 162, inciso III, do CTB, se o condutor possuir habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo, conforme art. 6º;

V. artigo 232 do CTB, combinado com o artigo 2º da Resolução nº 205, de 20 de outubro de 2006, se o condutor não possuir o curso especializado para o transporte coletivo de passageiros, conforme inciso II do art. 6º, e se não portar a autorização de trânsito.

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

Infração - leve;



Penalidade - multa; (R\$ 88,38 + 3 pontos)

Medida administrativa – retenção do veículo até a apresentação do documento.

VI. artigo 235 do CTB, por transportar passageiros, animais ou cargas nas partes externas dos veículos.

Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados:

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa;

Medida administrativa – retenção do veículo para transbordo.”

1.20. Res. 520/15 Dispõe sobre os requisitos mínimos para a circulação de veículos com dimensões excedentes aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.

A circulação de veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos **pela Resolução CONTRAN nº 210**, poderá ser permitida, mediante Autorização Especial de Trânsito (AET) da autoridade com circunscrição sobre a via pública, atendidos os requisitos desta Resolução.

A AET, fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal com circunscrição sobre a via, **terá validade máxima de 1 ano** e conterá, no mínimo:

- ✓ a identificação do órgão emissor;
- ✓ o número de identificação;
- ✓ a identificação e características do(s) veículo(s);
- ✓ o peso e dimensões autorizadas;
- ✓ o prazo de validade;
- ✓ o percurso;
- ✓ a identificação em se tratando de carga indivisível.

A autoridade concedente da AET poderá exigir a indicação de um engenheiro como responsável técnico, quando as dimensões da carga assim o exigirem, bem como medidas preventivas de segurança a serem adotadas pelo proprietário para a circulação do veículo no percurso autorizado, incluindo escolta especializada, conforme a regulamentação de cada órgão.



A AET não exime o condutor e/ou proprietário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.

No CTB:

"Art. 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente:

I - para todos os tipos de veículos:

Infração - MÉDIA;

Penalidade - multa;

b) Art. 231, inciso IV: quando o(s) veículo(s) e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e circularem sem a expedição da AET ou com AET expedida em desacordo com o disposto no artigo 2º desta Resolução;

Art. 231. Transitar com o veículo:

IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa

Medida administrativa – retenção do veículo para regularização;

c) Art. 231, inciso V: quando o peso do veículo mais o peso da carga for superior aos limites legais de peso;

Art. 231. Transitar com o veículo:

V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:

Infração - MÉDIA;

Penalidade – multa acrescida a cada 200kg ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:

a) até 600 kg - R\$ 5,32; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

b) de 601 a 800 kg - R\$ 10,64; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

c) de 801 a 1.000 kg - R\$ 21,28; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)



d) de 1.001 a 3.000 kg - R\$ 31,92; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

e) de 3.001 a 5.000 kg - R\$ 42,56; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

f) acima de 5.001 kg - R\$ 53,20; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa – retenção do veículo e transbordo da carga excedente;

d) Art. 231, inciso VI: quando as informações do(s) veículo(s) e/ou carga, com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, estão em desacordo com aquelas constantes da AET, tais como peso, dimensões, percurso, exigência da sinalização, configuração de eixos, entre outras informações e exigências;

Art. 231. Transitar com o veículo:

VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida:

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa e apreensão do veículo; (*A penalidade de apreensão do veículo foi extinta pela Lei 13.281/16; Art.256 IV CTB – revogado).*

Medida administrativa – remoção do veículo

e) Art. 231, inciso VI: quando o veículo(s) e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e circularem com a AET vencida;

Art. 231. Transitar com o veículo:

VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida:

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa e apreensão do veículo; (*A penalidade de apreensão do veículo foi extinta pela Lei 13.281/16; Art.256 IV CTB – revogado).*

Medida administrativa – remoção do veículo

f) Art. 231, inciso X: quando o peso do veículo mais a carga for superior à Capacidade Máxima de Tração (CMT) do(s) caminhão(ões) trator(es);

Art. 231. Transitar com o veículo:

X - excedendo a capacidade máxima de tração:



Infração - de MÉDIA A GRAVÍSSIMA, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN;

Penalidade - multa;

Medida Administrativa - retenção do veículo e transbordo de carga excedente.

g) Art. 232: quando o(s) veículo(s) e/ou carga com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente não estiver portando a AET regularmente expedida;

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa – retenção do veículo até a apresentação do documento.

h) Art. 235: quando a carga ultrapassar os limites laterais, posterior e/ou anterior do(s) veículo(s), ainda que não ultrapasse os limites regulamentares estabelecidos na Resolução CONTRAN nº 210/2006;

Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados:

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa;

Medida administrativa – retenção do veículo para transbordo.

i) Art. 237: quando o(s) veículo(s) e/ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização especial de advertência não tiver sido instalada ou não atender aos requisitos previstos nos artigos 6º e 7º e anexos desta Resolução.

Art. 237. Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação:

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa;

Medida administrativa – retenção do veículo para regularização.”



1.21. Res. 525/15 Dispõe sobre a fiscalização do TEMPO DE DIREÇÃO DO MOTORISTA PROFISSIONAL de que trata os artigos 67-A, 67-C e 67-E, incluídos no Código de Transito Brasileiro – CTB, pela Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015, e dá outras providências.

A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á por meio de:

- ✓ Análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, na forma regulamentada pelo CONTRAN; ou
- ✓ Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, fornecida pelo empregador; ou
- ✓ Verificação da ficha de trabalho do autônomo, conforme Anexo I desta Resolução.

O motorista profissional autônomo deverá portar a ficha de trabalho das últimas 24 (vinte quatro) horas.

O motorista profissional, no exercício de sua profissão fica submetido às seguintes condições:

- ✓ É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas;
- ✓ Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução;
- ✓ Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção;
- ✓ Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária;
- ✓ O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas;
- ✓ Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino;
- ✓ Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino;



- ✓ O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso;
- ✓ Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado;
- ✓ Nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 (setenta e duas) horas;
- ✓ O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado neste artigo, com vistas à sua estrita observância;
- ✓ O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo;
- ✓ O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados;
- ✓ A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor.

No CTB:

A não observância dos períodos de descanso estabelecidos neste artigo sujeitará o motorista profissional às penalidades previstas no artigo 230, inciso XXIII, do código de Trânsito Brasileiro:

"XIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável."

1.22. RES. 552/15 Fixa os requisitos mínimos de segurança para AMARRAÇÃO DAS CARGAS transportadas em veículos de carga.

Todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir



movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como: manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas.

Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de, no mínimo, **duas vezes o peso da carga**, bem como dispositivos adicionais como: barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, separadores, bloqueadores, protetores, etc., além de pontos de amarração adequados e em número suficiente.

Os dispositivos de amarração devem estar em bom estado e serem dotados de mecanismo de tensionamento, quando aplicável, que possa ser verificado e reapertado manual ou automaticamente durante o trajeto.

Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, transportando equipamento(s), máquina(s), veículo(s) ou qualquer outro tipo de carga fracionada, deverão amarrar cada unidade de carga com correntes, cintas têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria e/ou do próprio chassi, em pelo menos 4 (quatro) terminais de amarração.

Nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração **devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais**. Fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais.

Excetuam-se os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria, estando apoiada ou próxima das guardas laterais ou dos seus fueiros, impedindo a passagem dos dispositivos de amarração por dentro das guardas. **Neste caso, os dispositivos de amarração podem passar pelo lado externo das guardas.**

Os pontos de amarração não podem estar fixados exclusivamente no piso de madeira, e sim fixados na parte metálica da carroceria ou no próprio chassi.

Para as cargas que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal, restando espaços vazios nos painéis traseiro e frontal, devem ser previstos pelo transportador, além dos dispositivos de amarração, outros dispositivos diagonais que impeçam os movimentos para frente e para trás da carga.

No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o **painel frontal deve ter resistência suficiente** para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam. Neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal.

1.23. Res. 561/15 Aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Volume II – Infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários.

As infrações podem ser concorrentes ou concomitantes:

São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra.

Por exemplo: veículo sem as placas (art. 230, IV), por falta de registro (art. 230, V). Nesses casos, o agente deverá lavrar um único AIT, com base no art. 230, V.

São concomitantes aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra, na forma do art. 266 do CTB.

Por exemplo: dirigir veículo com a CNH vencida há mais de trinta dias (art. 162, V) e de categoria diferente para a qual é habilitado (art. 162, III).

Nesses casos, o agente deverá lavrar os dois AIT.

1.24. Res. 667/18 Dispõe sobre "características e especificações técnicas dos sistemas de sinalização e iluminação"

Esta Resolução do Contran, era esperada no edital, e acertamos. Pois, ao verificar as alterações no art. 29, VII do CTB pela lei 14.071/20, percebemos que esta Resolução vai ao encontro das alterações, já que, agora, falamos **em iluminação intermitente**. Assim, vamos ver, que não há problemas os veículos de emergência utilizarem a **luz azul intermitente ("giroflex") como acontece nas viaturas da PF, PCRJ, etc.** Vejamos as alterações no CTB:

"Art. 29.



(...)

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:

- a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e **iluminação intermitente** estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;*
- b) os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem **a luz intermitente**, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local;*
- e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e **iluminação intermitente**;*

De uma forma em geral, a norma em estudo, **estabelece as características e especificações técnicas dos sistemas de sinalização, iluminação e seus dispositivos aplicáveis a automóveis, camionetas, utilitários, caminhonetes, caminhões, caminhões tratores, ônibus, micro-ônibus, reboques e semirreboques, novos saídos de fábrica, nacionais ou importados.**

Segundo a norma, os dispositivos componentes dos sistemas de iluminação e de sinalização veicular devem atender ao estabelecido no Anexo I e nos demais anexos, quando pertinente, mas não precisa estudar os anexos, pois o examinador excluiu os anexos. Não vão cobrar! Mas vamos ver o que menciona cada um, pois vem no "corpo" da Resolução.

O anexo I destaca **a instalação de dispositivos de iluminação e sinalização luminosa**. Já o anexo II, os **faróis principais emitindo feixes assimétricos e equipados com lâmpadas de filamento**. Com relação ao anexo III, temos as regras para os faróis de neblina dianteiros.

Segundo, o anexo IV destaca as **regras para lanternas de marcha-a-ré**. O anexo V, as lanternas indicadoras de direção. O anexo VI, as lanternas de posição dianteiras e traseiras, lanternas de freio e lanternas delimitadoras traseiras. Quanto ao anexo VII, temos as regras para a lanterna de iluminação da placa traseira.

O anexo VIII, menciona as regras para lanternas de neblina traseiras. O anexo IX, lanternas de estacionamento. O anexo X, faróis principais equipados com fonte de luz de descarga de gás. O anexo XI - Fonte de luz para uso em farol de descarga de gás. O anexo XII, retrorrefletores. Já o anexo XIII, a lanterna de posição lateral. o anexo XIV, o farol de rodagem diurna. O anexo XV, lanternas de Sinalização para Veículos Transporte Escolar.

O anexo XVI, especificação de Lanternas especial de emergência de Luz Azul.



Cabe destacar que as **lanternas especiais de emergência que emitem luz de cor azul**, conforme anexo XVI, **poderão ser utilizadas exclusivamente em veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, quando em efetiva prestação do serviço de urgência e devidamente identificados.**

Seguindo, esta norma, menciona uma regra igual a da Resolução 227/07 que vai ser revogada em janeiro de 2023 pela Resolução 667/17. Qual seria a tal regra? Menciona **que ficam limitados a instalação e o funcionamento simultâneo de no máximo 8 faróis, independentemente de suas finalidades.**

Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabine e sem carroçaria com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros), não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:

- ✓ lanternas delimitadoras traseiras;
- ✓ lanternas laterais traseiras e intermediárias;
- ✓ retrorrefletores laterais traseiros e intermediários.

Já os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabine incompleta ou sem cabine, chassi e plataforma para ônibus ou micro-ônibus) com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros, não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:

- ✓ lanternas delimitadoras dianteiras e traseiras;
- ✓ lanternas laterais e dianteiras, traseiras e intermediárias;
- ✓ retrorrefletores laterais e dianteiros, traseiros e intermediários;
- ✓ lanternas de iluminação da placa traseira; e
- ✓ lanterna de marcha-a-ré.

Avançando, os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabine incompleta ou sem cabine, chassi e plataforma para ônibus ou micro-ônibus, com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros) **não estão sujeitos ao cumprimento dos requisitos de iluminação e sinalização**, quanto à posição de montagem e prescrições fotométricas estabelecidas na Resolução em estudo, para aqueles dispositivos luminosos a serem substituídos ou modificados quando da sua complementação.

A norma menciona que serão aceitas inovações tecnológicas, ainda que não contempladas nos requisitos estabelecidos nesta Resolução, desde que sua eficácia seja comprovada através de certificação ou legislação internacional reconhecidas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.



1.25. Res. 735 Estabelece requisitos de segurança necessários à circulação de Combinações para Transporte de Veículos – CTV e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP.

Entende-se por Combinações de Transporte de Veículos – CTV o veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especial e exclusivamente para o transporte de veículos e chassis. Entende-se por Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP a combinação de veículos concebida e construída especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas unitizadas sobre paletes ou racks.

Ficam **dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito – AET** as Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP **com até 4,70 m de altura**, e que atendam aos limites de largura e comprimento abaixo, quando falarmos sobre as dimensões.

Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **poderão ser dispensadas de Autorização Especial de Trânsito – AET** as Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP **com altura entre 4,71 m e 4,95 m** que atendam aos limites de largura e comprimento.

As empresas e transportadores autônomos de veículos deverão requerer a Autorização Especial de Trânsito – AET perante à autoridade competente, juntando a seguinte documentação:

- ✓ requerimento, em 3 (três) vias, indicando nome e endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do proprietário;
- ✓ cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV;
- ✓ memória de cálculo comprobatório da estabilidade do equipamento com carga considerando a ação do vento firmada por engenheiro que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e segurança operacional do veículo;
- ✓ planta dimensional da combinação, na escala 1:50, com o equipamento carregado nas condições mais desfavoráveis indicando:
 - dimensões;
 - distância entre eixos e comprimento dos balanços dianteiro e traseiro;
- ✓ distribuição de peso por eixo;



- ✓ apresentação do Laudo Técnico.

Para a circulação e a concessão da Autorização Especial de Trânsito – AET deverão ser observados os seguintes limites:

- ✓ poderá ser admitida, a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários, a altura máxima do conjunto carregado de 4,95 m ou até 3,0 m quando se tratar de Combinação para Transporte de Veículos – CTV e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões;
- ✓ comprimento - medido do para-choque dianteiro à extremidade posterior (plano inferior e superior) da carroceria do veículo:
 - veículo simples: 14,00 m;
 - veículo articulado: até 23,00 m, desde que a distância entre os eixos extremos não ultrapasse a 18,00 m;
 - veículo com reboque: até 23,00 m (vinte e três metros);
- ✓ os limites legais de Peso Bruto Total Combinado – PBTC e peso por eixo previstos na Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006 e suas sucedâneas;

Não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito contida acima para Combinações cujo comprimento seja de no máximo 19,80 m.

Será admitido o trânsito noturno das Combinações que apresentem comprimento superior a 19,80 m até 23,00 m nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos, que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido.

Nos trechos rodoviários de pista simples será permitido também o trânsito noturno, quando vazio, ou com carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportador.

Poderão ser adotados horários distintos dos estabelecidos por esta Resolução em trechos específicos, mediante proposição da autoridade competente com circunscrição sobre a via.

A Autorização Especial de Trânsito – AET expedida pela autoridade competente terá validade máxima de um ano.

Nas Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP, o espaço ocupado pelas



peças e componentes deverá obedecer aos seguintes limites:

- ✓ comprimento máximo da carga: limitado à parte do equipamento que fica rebaixada, ou seja, àquela situada entre o "castelo" inferior (onde o caminhão-trator é engatado ao semirreboque) e os dois eixos do semirreboque, região tecnicamente chamada de "plataforma inferior" desde que não superior a 10,00 m;
- ✓ largura máxima: 2,40 m;
- ✓ altura máxima de carga: 2,25 m.

1.26. Res.740 Dispõe sobre "metas de redução dos índices de mortes no trânsito"

A Resolução que vamos estudar, agora, tem relação direta com o artigo 326-A do CTB, pois a Lei nº 13.614, de 2018 incluiu este artigo no Código de Trânsito Brasileiro. Antes de falamos sobre esta Resolução vamos relembrar o conteúdo daquele artigo. Vão perceber que o artigo e a Resolução dão um enfoque nos seguintes órgãos: **Cetran, o Contrandife e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal.**

Outra coisa, o **PNATRANS entrou em vigor no dia 12 de março de 2018**. Portanto, tem-se, como referência para início da redução dos índices, o ano base de 2018.

"Art. 326-A. *A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por grupo de habitantes, ambos apurados por Estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais.*

§ 10 *O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de dez anos, reduzir à metade, no mínimo, o índice nacional de mortos por grupo de veículos e o índice nacional de mortos por grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano da entrada em vigor da lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).*

§ 20 *As metas expressam a diferença a menor, em base percentual, entre os índices mais recentes, oficialmente apurados, e os índices que se pretende alcançar.*

§ 30 *A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as respectivas margens de tolerância.*

§ 40 *As metas serão fixadas pelo Contran para cada um dos Estados da Federação e para o Distrito Federal, mediante propostas fundamentadas dos Cetran, do Contrandife e do Departamento de Polícia Rodoviária*



Federal, no âmbito das respectivas circunscrições.

§ 50 Antes de submeterem as propostas ao Contran, os Cetran, o Contrandife e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal realizarão **consulta ou audiência pública** para manifestação da sociedade sobre as metas a serem propostas. (ver figura 1 abaixo)

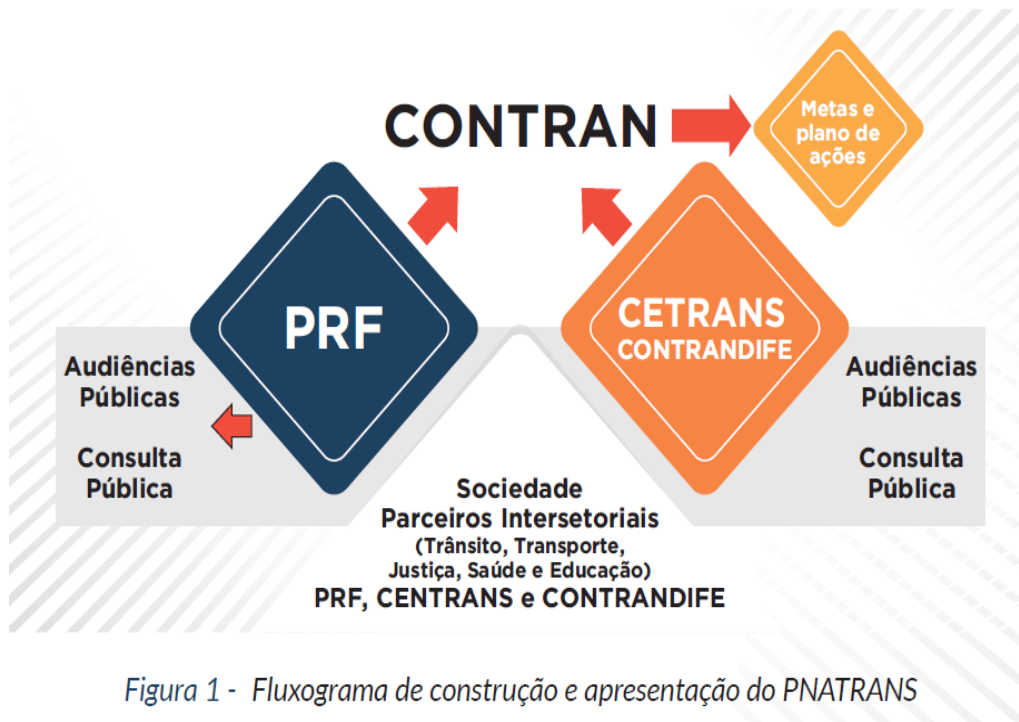


Figura 1 - Fluxograma de construção e apresentação do PNATRANS

§ 60 As propostas dos Cetran, do Contrandife e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal **serão encaminhadas ao Contran até o dia 1º de agosto de cada ano**, acompanhadas de relatório analítico a respeito do cumprimento das metas fixadas para o ano anterior e de exposição de ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, por meio dos quais se pretende cumprir as metas propostas para o ano seguinte.

§ 70 As metas fixadas serão divulgadas em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o desempenho, absoluto e relativo, de cada Estado e do Distrito Federal no cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações permanecer à disposição do público na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União.

§ 80 O Contran, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, definirá as fórmulas para apuração dos índices de que trata este artigo, assim como a metodologia para a coleta e o tratamento dos dados estatísticos necessários para a composição dos termos das fórmulas.

§ 90 Os dados estatísticos coletados em cada Estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados pelo respectivo órgão ou entidade executivos de trânsito, que os repassará ao **órgão máximo executivo de trânsito da União até o dia 1º de março**, por meio do sistema de registro nacional de acidentes e estatísticas de trânsito.

§ 10. Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou

do Distrito Federal compreendem os coletados naquela circunscrição:

I - pela Polícia Rodoviária Federal e pelo órgão executivo rodoviário da União;

II - pela Polícia Militar e pelo órgão ou entidade executivos rodoviários do Estado ou do Distrito Federal;

III - pelos órgãos ou entidades executivos rodoviários e pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Municípios.

§ 11. O cálculo dos índices, para cada Estado e para o Distrito Federal, será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 12. Os índices serão divulgados oficialmente **até o dia 31 de março de cada ano.**

§ 13. Com base em índices parciais, apurados no decorrer do ano, o Contran, os Cetran e o Contrandife poderão recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito alterações nas ações, projetos e programas em desenvolvimento ou previstos, com o fim de atingir as metas fixadas para cada um dos Estados e para o Distrito Federal.

§ 14. A partir da análise de desempenho a que se refere o § 7º deste artigo, o Contran elaborará e divulgará, também durante a Semana Nacional de Trânsito:

I - duas classificações ordenadas dos Estados e do Distrito Federal, uma referente ao ano analisado e outra que considere a evolução do desempenho dos Estados e do Distrito Federal desde o início das análises;

II - relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do estabelecimento de metas previsto no § 10 deste artigo."

Assim, tivemos a regulamentação através da Resolução 740/18 do CONTRAN.

Esta norma dispõe sobre as metas de **redução dos índices de mortos por grupo de veículos e dos índices de mortos por grupo de habitantes para cada um dos Estados da Federação e para o Distrito Federal**, de que trata a Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, que criou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS).

Além disso, aprovou o **Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS)**, conforme na norma. Abaixo vou destacar o link. Aconselho uma lida, pois não acredito que vão trabalhar aqueles dados na prova, mas poderá ajudar vocês numa possível prova discursiva.

Para conhecimento, as ações **que compõem o PNATRANS para o decênio 2019-2028**, constituem o Programa Nacional de Trânsito de que trata a Lei 9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e a Resolução CONTRAN nº 514, de 2015, que dispõe sobre a Política Nacional de Trânsito.



No manual do Pnatrans, vão perceber que a **Política Nacional de Trânsito (PNT)**, instituída pela Resolução CONTRAN nº 514, de 18 de dezembro de 2014, **constitui-se como o marco referencial do país para o planejamento, organização, normalização, execução e controle das ações de trânsito em todo o território nacional**. Seus **objetivos e diretrizes** visam assegurar a proteção da integridade humana e o desenvolvimento socioeconômico, atendidos os seguintes princípios:

- ✓ assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de locomoção;
- ✓ priorizar ações à defesa da vida, incluindo a preservação da saúde e do meio ambiente; e
- ✓ incentivar o estudo e a pesquisa orientada para a segurança, fluidez, conforto e educação para o trânsito.

Seguindo, a norma, em estudo, destaca que os índices **de mortos a serem considerados no regime de metas por todas as Unidades da Federação são:**

- ✓ índice por grupo de veículos: número de mortos por 10.000 veículos;
- ✓ índice por grupo de habitantes: número de mortos por 100.000 habitantes.

O Plano deixa evidente que as metas fixadas **serão divulgadas em setembro de cada ano**, durante a **Semana Nacional de Trânsito**, assim como o desempenho, absoluto e relativo do cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações permanecer à disposição do público na rede mundial de computadores, na página eletrônica do órgão máximo executivo de trânsito da União.

Cabe destacar que os órgãos de Educação (Ministério e Secretarias) **não foram inseridos formalmente pela Lei no escopo do PNATRANS. No entanto, as ações que envolvam os órgãos e entidades de educação são primordiais à consecução do Plano, por isso devem estar inseridas.**

A Resolução destaca que será admitida a **tolerância de 0,5 ponto percentual** da meta apurada para cada ano avaliado.

A norma destaca, ainda, que as **metas poderão ser revisadas pelo CONTRAN a cada ano a partir da obtenção dos dados estatísticos reais de mortalidade no trânsito** coletados nos Estados e no Distrito Federal, tratados e consolidados pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito, e pela Polícia Rodoviária Federal em âmbito nacional.

Durante a vigência do PNATRANS, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos. **Até 1º de agosto de cada ano**, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, referentes ao ano subsequente.



1.27. Res.780/19 Dispõe sobre o "novo sistema de placas de identificação veicular."

A Resolução 780/19 dispõe sobre o **novo sistema de placas de identificação de veículos registrados no território nacional**. E, aqui, já vamos estudar com base na atualização feita pela Resolução 786/19 do CONTRAN.

Requisitos da Placa de Identificação Veicular

Após o **registro no respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito** do Estado ou do Distrito Federal (**DETRAN**), cada veículo será identificado por Placas de Identificação Veicular – PIV dianteira e traseira. Isso já no modelo novo!

No caso dos **reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos**, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes **serão identificados apenas pela PIV traseira**.

Mas com são as especificações técnicas das PIV? Vejamos:

- ✓ A PIV deve ser revestida, em seu anverso, de película retrorrefletiva, **na cor branca com uma faixa na cor azul na margem superior**, contendo ao lado esquerdo o logotipo do MERCOSUL, ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL;
- ✓ O padrão de estampagem **é composto de 7 caracteres alfanuméricos**, em alto relevo, na **sequência LLLNLNN**, com espaçamento equidistante e combinação aleatória, distribuída e controlada pelo DENATRAN. O caracter "L" refere-se à letra, e o caracter "N" refere-se ao numeral;
- ✓ O processo de estampagem dos caracteres alfanuméricos deve ser realizado **por meio de filme térmico aplicado por calor (hot stamp)**;
- ✓ A cor dos caracteres alfanuméricos da PIV será determinada de acordo com o uso dos veículos.

Antes de seguirmos, já destaco, abaixo, as novas cores e o modelo da placa que são diferentes da Resolução 231/07, que não veio no edital e muitos já estavam acostumados. Vou destacar, também, algumas especificações técnicas. Sinceramente não acredito que o examinador irá cobrar, mas como ele não excluiu os anexos eu vou precisar falar. Vamos lá!



Uso do Veículo	Cor dos Caracteres
Particular	Preta
Comercial (Aluguel e Aprendizagem)	Vermelha
Oficial e Representação	Azul
Diplomático/Consular (Missão Diplomática, Corpo Consular, Corpo Diplomático, Organismo Consular e/ou Internacional e Acordo Cooperação Internacional)	Dourada
Especiais (Experiência / Fabricantes de veículos, peças e implementos)	Verde
Coleção	Cinza Prata

Nome do País (BRASIL): deverá ser vazado na cor branca, ao centro da faixa azul superior.

Fonte da Combinação Alfanumérica:

- ✓ *"Tipologia: FE Engschrift;*
- ✓ *Altura (h): 53mm, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos e quadriciclos; 65mm, para os demais veículos;*
- ✓ *Largura: conforme Figuras abaixo;*
- ✓ *Espessura do traço: proporcional ao padrão da tipologia;*
- ✓ *Fonte do Nome do País (BRASIL): Gill Sans Standard Bold Condensed 50 Interletrado."*

Modelo de placa de motocicletas, triciclos, motonetas, quadriciclos, ciclo elétricos e ciclomotores



Modelo de demais veículos



Outro ponto interessante aqui é a **tabela de Conversão dos caracteres alfanuméricos da PIV**. No caso de substituição da PIV de que trata a Resolução CONTRAN nº 231, de 15 de março de 2007 (padrão LLLNNNN), pela PIV de que trata esta Resolução (padrão LLLNLNN), será adotada a seguinte tabela equiparativa, para substituição do antepenúltimo carácter, de número para letra, a fim de que haja uma relação direta entre a antiga e a nova placa:

Placa antiga	Nova placa
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E
5	F
6	G
7	H
8	I
9	J

Ex.: A placa anterior ABC1234 será substituída pela nova placa com o padrão alfanumérico ABC1C34."

OBS: a faixa de letras de "A" a "J" **será utilizada apenas para a conversão do modelo antigo para o novo de PIV**, de forma a permitir a convivência entre ambos os modelos e possibilitar a consulta por ambos os critérios de placas.

Seguindo, caso os proprietários de veículos **que estejam em circulação desejem adotar voluntariamente o modelo de PIV** previsto na norma, haverá a substituição automática do segundo caracter numérico do modelo de PIV anterior por uma letra, conforme a tabela que mostrei a vocês acima.

"O código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QR Code) de que trata o art. 5º substituirá o lacre previsto no art. 115 do CTB, durante o período de implantação do dispositivo de identificação eletrônico denominado "placa eletrônica", de que trata a Resolução CONTRAN nº 537, de 17 de junho de 2015, que "dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos – SINIAV em todo o território nacional", e suas sucedâneas."

No caso acima, a única coisa que acho importante é a substituição do lacre pelo o QR Code.

Cabe lembrar que **é obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates** para reboques ou carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga que cobrir, total ou parcialmente, a PIV traseira.

Disposições Finais

A PIV de que trata esta norma deverá ser implementada pelos DETRAN até o dia 31 de janeiro de 2020, sendo exigida nos casos de primeiro emplacamento do veículo.

Seguindo, também se exigirá a nova PIV para os veículos em circulação, nos seguintes casos:

- ✓ substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa;
- ✓ mudança de município ou de Unidade Federativa; ou
- ✓ em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira.

1.28. Res.789/20 Dispõe sobre sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos.

Sobre a Resolução 789/20 do CONTRAN, não acredito que o examinador vai cobrar os 89 artigos desta Resolução, pois ele destacou **o anexo I, se fosse diferente, acredito, que eles iriam mencionar "Resolução 789/20, exceto o anexo II"**, ficaria mais coerente com as outras do edital.



O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, **a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:**

- ✓ ser penalmente imputável;
- ✓ saber ler e escrever;
- ✓ possuir documento de identidade; e
- ✓ **possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF).**

Para o processo de habilitação, após o devido cadastramento dos dados **informativos no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH)**, o candidato deverá realizar Avaliação Psicológica, Exame de Aptidão Física e Mental, Curso Teórico-técnico, Exame Teórico-técnico, Curso de Prática de Direção Veicular e Exame de Prática de Direção Veicular, nesta ordem. Assim, para a obtenção da ACC e da CNH, o candidato deverá submeter-se à realização de:

- ✓ Avaliação Psicológica;
- ✓ Exame de Aptidão Física e Mental;
- ✓ Exame escrito, sobre a integralidade do conteúdo programático, desenvolvido em Curso de Formação para Conductor; e
- ✓ Exame de Direção Veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual esteja se habilitando.

Segundo a Resolução, o Exame de Aptidão Física e Mental será preliminar e **renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos** para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. **Percebam, que já há incoerência com a lei 14.071/20.** Mais um motivo pelo qual que eu acredito que vão cobrar somente o anexo I. Assim, para sua prova você tem que levar em **consideração o § 2 do art. 147 do CTB:**

§ 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade:

I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos;

II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos;

III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos.

Feita essa introdução, vamos às regras do anexo I, vejamos:

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO	CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO
ACC	-	✓ Ciclomotores; ✓ Bicletas dotadas originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquelas que tiverem o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, em que se verifique, ao menos, uma das seguintes situações:



		• com potência nominal superior a 350 W; • velocidade máxima superior a 25 km/h; • funcionamento do motor sem a necessidade de o condutor pedalar; e • dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. Vou colocar uma observação minha, mas não vem no anexo I da Resolução 789/20. Uma das novidades trazidas pela lei 14.071/20 foi o novo conceito de ciclomotor. Vejamos: <i>"CICLOMOTOR - veículo de 2 (duas) ou 3 (três) rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm³ (cinquenta centímetros cúbicos), equivalente a 3,05 pol³ (três polegadas cúbicas e cinco centésimos), ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quatro quilowatts), e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 Km/h (cinquenta quilômetros por hora)."</i>
PPD/CNH	A	✓ Veículos automotores e elétricos, de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral ou semirreboque especialmente projetado para uso exclusivo deste veículo; ✓ Todos os veículos abrangidos pela ACC. Obs.: Não se aplica a quadriciclos, cuja categoria é a B.
PPD/CNH	B	✓ Veículos automotores e elétricos, não abrangidos pela categoria A, cujo Peso Bruto Total (PBT) não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre na categoria B, com unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada, desde que a soma das duas unidades não exceda o peso bruto total de 3.500 kg e cuja lotação total não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cujo peso não exceda a 6.000 kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Tratores de roda e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas; ✓ Quadriciclos de cabine aberta ou fechada.
CNH C	C	✓ Veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, cujo PBT exceda a 3.500 kg;



		✓ Tratores de esteira, tratores mistos ou equipamentos automotores destinados à movimentação de cargas, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação; ✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cujo PBT ultrapasse 6.000 kg, e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos não abrangidas pela categoria B, em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B ou C, e desde que o PBT da unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada seja menor que 6.000 kg; ✓ Todos os veículos abrangidos pela categoria B.
CNH D	D	✓ Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do condutor; ✓ Veículos destinados ao transporte de escolares independentemente da lotação; ✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Ônibus articulado; ✓ Todos os veículos abrangidos nas categorias B e C.
CNH E	E	✓ Combinações de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de PBT, ou cuja lotação exceda a oito lugares; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade máxima de tração ou PBTC; ✓ Todos os veículos abrangidos nas categorias B, C e D.

1.29. Res.798/20 Dispõe sobre os "requisitos téc. mínimos p/ a fiscalização da velocidade"

A norma menciona que a **medição de velocidade** que exceda o limite regulamentar para o local, desenvolvida pelos veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques nas vias terrestres abertas à circulação, deve ser efetuada **por medidor de velocidade** nos termos da Resolução 798/20. Mas o que



seria medidor de velocidade? Considera-se medidor de velocidade **o instrumento ou equipamento de aferição destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para o local**, que indique a velocidade medida e contenha dispositivo **registrador de imagem que comprove o cometimento da infração**.

medidor de velocidade

- o instrumento ou equipamento de aferição destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para o local, que indique a velocidade medida e contenha dispositivo registrador de imagem que comprove o cometimento da infração.

controlador

- medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19

reductor

- medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.

A instalação e operação de medidores de velocidade **do tipo fixo** deve atender aos seguintes requisitos:

- ✓ para os controladores de velocidade, **realizar Levantamento Técnico**, com periodicidade bienal, para verificação ou readequação da sinalização instalada ao longo da via, na forma do ANEXO I;
- ✓ para os redutores de velocidade, **realizar Estudo Técnico**, com periodicidade anual, em trechos críticos, com índices de acidentes, ou locais onde haja vulnerabilidade dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade de redução pontual da velocidade, na forma do ANEXO II.

Os Levantamentos **Técnicos e/ou Estudos Técnicos** deverão ser refeitos sempre que houver:

- ✓ readequação dos limites de velocidade da via;
- ✓ alteração da estrutura viária;
- ✓ mudança do sentido do fluxo;
- ✓ alteração da competência sobre a circunscrição da via; e



- ✓ mudança de local do medidor de velocidade.

Considera-se trecho crítico o segmento de via inscrito em área circular que concentre número de acidentes com mortes e lesões no trânsito considerado significativo pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, cujo raio é de:

- ✓ 2.500 m nas vias rurais; e
- ✓ 500 m nas vias urbanas ou rurais com características urbanas.

O uso de medidores do tipo portátil para a fiscalização do excesso de velocidade é restrito às seguintes situações:

- ✓ nas vias urbanas e rurais com características urbanas, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a 60 km/h; e
- ✓ nas vias rurais, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a:
 - 80 km/h, em rodovia; e
 - 60 km/h, em estrada.

Seguindo, para utilização do equipamento portátil, deve ser realizado planejamento operacional prévio em trechos ou locais:

- ✓ com potencial ocorrência de acidentes de trânsito;
- ✓ que tenham histórico de acidentes de trânsito que geraram mortes ou lesões; ou
- ✓ em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos para a referida via ou trecho.

Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os medidores de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a uma distância mínima de:

- ✓ 500 m, em vias urbanas e em trechos de vias rurais com características de via urbana; e
- ✓ 2.000 m, para os demais trechos de vias rurais.

1.30. Res.803/20 Dispõe sobre "aferição de peso de veículos"

Para efeitos desta Resolução e classificação do veículo, o comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, incluídos todos os acessórios para os quais não esteja previsto exceção.



Na **medição do comprimento dos veículos não serão tomados em consideração os seguintes dispositivos:**

- limpador de pára-brisas e dispositivos de lavagem do pára-brisas;
- placas dianteiras e traseiras;
- dispositivos e olhais de fixação e amarração da carga, lonas e encerados;
- luzes;
- espelhos retrovisores ou outros dispositivos similares;
- tubos de admissão de ar;
- batentes;
- borrachas;
- plataformas elevatórias, rampas de acesso e outros equipamentos semelhantes, em ordem de marcha, desde que não constituam saliência superior a 200 mm (duzentos milímetros); e
- dispositivos de engate do veículo a motor.

A medição do comprimento dos veículos do tipo guindaste deverá tomar como base a ponta da lança e o suporte dos contrapesos.

Os instrumentos ou equipamentos utilizados para a medição de comprimento de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), de acordo com a legislação metrológica em vigor.

Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com peso bruto total (PBT), com peso bruto total combinado (PBTC) ou **com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante**, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração (CMT) da unidade tratora.

A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem (balança rodoviária) ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal.

Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária serão admitidas as seguintes tolerâncias:

- 5% sobre os limites de pesos regulamentares para o peso bruto total (PBT) e peso bruto total combinado (PBTC); e
- 10% sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos transmitidos à superfície das vias públicas.



Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da **tolerância de 5%**, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou conjunto de eixos, aplicar-se-á multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

A carga deverá ser remanejada ou deverá ser efetuado transbordo, de modo a que os excessos por eixo sejam eliminados.

O veículo somente poderá prosseguir viagem depois de sanar a irregularidade sem prejuízo da multa aplicada.

Quando o peso verificado estiver acima do PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da **tolerância de 5%**, aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

O veículo somente poderá prosseguir viagem **depois de efetuar o transbordo** da parcela que exceder a tolerância prevista. O veículo só poderá prosseguir viagem após sanadas as irregularidades, observadas as condições de segurança.

Nos casos em que não for dispensado o remanejamento ou transbordo da carga, **o veículo deverá ser recolhido ao depósito**, sendo liberado somente após sanada a irregularidade e pagas todas as despesas de remoção e estada. A critério do agente, **observadas as condições de segurança**, poderá ser dispensado o remanejamento ou transbordo de produtos perigosos, produtos perecíveis, cargas vivas e passageiros.

Na fiscalização de peso por eixo ou conjunto de eixos, independentemente da natureza da carga, o veículo poderá prosseguir viagem sem remanejamento ou transbordo, desde que os excessos aferidos em cada eixo ou conjunto de eixos sejam simultaneamente **inferiores a 12,5%** do menor valor entre os pesos e capacidades máximos estabelecidos pelo CONTRAN e os pesos e capacidades indicados pelo fabricante ou importador. A tolerância para fins de remanejamento ou transbordo acima não será cumulativa aos limites estabelecidos pela norma, ou seja, as regras dos 5% e 10%

Os equipamentos **fixos ou portáteis** utilizados na pesagem de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo INMETRO, de acordo com a legislação metrológica em vigor.

A fiscalização dos limites de peso dos veículos por meio do peso declarado na Nota Fiscal, Conhecimento ou Manifesto de carga poderá ser feita em qualquer tempo ou local, não sendo admitida qualquer tolerância sobre o peso declarado.

Para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), por meio de balança rodoviária ou de Nota Fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5% (sete e meio por cento) no PBT ou PBTC até 30 de novembro de 2021.



1.31. Res.806/20 Dispõe sobre o "estabelece a mensagem, os temas e o cronograma da campanha educativa de trânsito de 2021"

Segundo o Código de Trânsito, o CONTRAN estabelecerá, **anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional** que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Assim, para o ano de 2021 teremos a Resolução 806/20 do CONTRAN. Vejamos as passagens pelo CTB:

*"Art. 75. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, **em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.**"*

§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais.

*§ 2º As campanhas de que trata este artigo **são de caráter permanente**, e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito.*

(...)

*Art. 77-B. **Toda peça publicitária destinada à divulgação** ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.*

§ 1º Para os efeitos dos arts. 77-A a 77-E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins:

I – os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga;

II – os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso I.

*§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante do produto, **em qualquer das seguintes modalidades:***

I – rádio;



II – televisão;

III – jornal;

IV – revista;

V – outdoor.

§ 30 Para efeito do disposto no § 20, equiparam-se ao fabricante o montador, o encarregador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no § 10 deste artigo."

Cumprindo a norma, Resolução 806/20 estabelece a mensagem, **os temas e o cronograma da Campanha Educativa de Trânsito de 2021 a ser realizada nacionalmente de janeiro a dezembro de 2021.**

A Campanha Educativa de Trânsito de 2021 terá como mensagem **"NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS"**, que deverá ser divulgada pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

Os temas e o cronograma da campanha educativa acima são os estabelecidos no Anexo. Assim, logo abaixo, vamos trabalhar esses pontos.

A mensagem **"NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS"**, deverá ser veiculada **obrigatoriamente nos meios de comunicação social** em toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção de produtos oriundos da indústria automobilística ou afim.

Vou destacar, abaixo, de uma forma resumida, os temas principais dos meses de 2021. Vamos lá!

Em **janeiro**, tivemos como tema ações de prevenção voltadas para o período das férias escolares, em especial **o uso de cinto de segurança, dispositivo de retenção, uso luz de rodagem diurna**. E o destaque dos 24 anos de CTB.

Em **fevereiro**, o foco é álcool e condução (substâncias psicoativas lícitas e ilícitas). Suspensão do Direito de Dirigir a partir do novo CTB. Luz de rodagem diurna.

Já, em **março**, temos a **volta às aulas**. A punição para quem comete crimes de trânsito. Gestantes no trânsito.

Cabe reforçar aqui que a partir de 12 de abril, os crimes de trânsito que sofrerem condenação, não poderão



mais ser convertidos em cestas básicas. A campanha deverá mostrar o que é considerado crime no CTB.

Por ser comemorado o Dia Internacional da Mulher, reforçar os cuidados com as gestantes no trânsito, envolvidas por um trânsito seguro, sendo elas pedestres, passageiras, condutoras, instrutoras, agentes, policiais ou demais profissionais.

Em **abril**, **motocicleta - não assuma o risco**.

Em **maio** ficou fácil lembrar, pois será o **maio Amarelo**: a responsabilidade e o papel de cada um no trânsito.

Em **junho**, o foco é o respeito no trânsito. Ser parte da solução e não do problema. Nova pontuação na CNH.

Em **julho**, o foco é "motociclista consciente evita acidentes".

Em **agosto**, pedestres e ciclistas: campanha de valorização das Faixas para Pedestres.

Em **setembro**, também pedestres e ciclistas: ver e ser visto.

Em **outubro**, também, pedestres e ciclistas: o que pode e o que não pode! Uso da Cadeirinha.

Em **novembro**, não deixe marcas que desculpas não apaguem. Manutenção preventiva dos veículos.



Em **dezembro**, festejos em segurança: os perigos do uso de substâncias psicoativas por condutores. Manutenção preventiva dos veículos.

1.33. Res.809/20 Dispõe sobre os requisitos para emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV), do Certificado de Licenciamento Anual (CLA) e do comprovante de transferência de propriedade em meio digital.

Esta Resolução **revogou a 793/20 e a 788/20**, lembrando que esta última revogou a 720/17 que estava no último edital da PRF.

Esta Resolução dispõe sobre os requisitos para emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV), do Certificado de Licenciamento Anual (CLA) e do Comprovante de Transferência de Propriedade (CTP) em meio digital.

Dessa forma, fica instituído o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e), expedido na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que conterà, vinculados em um único documento, o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

O CRLV-e será expedido obrigatoriamente:

- ✓ no registro do veículo;
- ✓ no licenciamento anual do veículo;
- ✓ na transferência de propriedade;
- ✓ na mudança de Município de domicílio ou de Município de residência do proprietário;
- ✓ na alteração de qualquer característica do veículo;
- ✓ na mudança de categoria;
- ✓ no caso de segunda via dos documentos emitidos com base na Resolução CONTRAN nº 16, de 06 de fevereiro de 1998, com a alteração dada pela Resolução CONTRAN nº 775, de 28 de março de 2019;
- ✓ no caso de remarcação de chassi;
- ✓ nos casos previstos em regulamentos complementares onde seja necessária a emissão de um CRV.

O CRLV-e é documento suficiente para fim de cumprimento do que dispõe o caput do art. 133 do CTB.



“Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.”

Para fins de fiscalização, o CRLV-e pode ser apresentado na versão digital por meio dos aplicativos oficiais do Governo Federal ou **na versão impressa em papel A4 branco comum**, isso mesmo A4...rsrs. Assim, a expedição do CRLV-e dispensa a obrigatoriedade da versão impressa.

O órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, disponibilizará sistema eletrônico para validação do CRLV-e, ou sua versão impressa, por meio da leitura do código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QRCode) inserido no documento.

DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM MEIO DIGITAL (ATPV-e)

A norma, institui, também, a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e), que será expedida na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Lembrando que esse documento constitui o comprovante de transferência de propriedade de que trata o inciso III do art. 124 do CTB.

“Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

(...)

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;”

A ATPV-e é o documento gerado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União em que o antigo e o novo proprietário, respectivamente, vendedor e comprador, declaram estar de acordo com a transferência da propriedade do veículo, nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas.

A ATPV-e conterá os dados identificadores do proprietário do veículo, do veículo e do comprador, além de código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QRCode) gerado pelos sistemas do órgão máximo executivo de trânsito da União.

Na versão impressa, a ATPV-e deverá ser assinada e conter o reconhecimento de firma do vendedor e do comprador por autenticidade.

DA COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO

O encaminhamento do comprovante de transferência de propriedade aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal corresponde à comunicação de venda de veículo.



No caso da ATPV-e, a comunicação de venda será realizada:

- ✓ por meio de sistema eletrônico implantado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a utilização de:
- assinatura digital avançada, nos termos da Lei nº 14.063, de 2020, e de regulamentação vigente; ou
- certificado digital, de propriedade do vendedor e do comprador, emitido por autoridade certificadora, conforme padrão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil);
- ✓ por entidade pública ou privada com atribuição legal, em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, expressamente autorizada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União para tal finalidade; ou
- ✓ pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, conforme procedimentos definidos por cada órgão ou entidade.

Para realizar a comunicação de venda, as entidades públicas ou privadas poderão contratar entidades privadas que tenham como atividade principal ou acessória, prevista em lei ou em seu estatuto constitutivo ou contrato social, a prestação de serviços inerentes à comunicação de venda de veículos.

1.34. Res.810/20 Dispõe sobre a "classificação de danos e os procedimentos para a regularização, a transferência e a baixa dos veículos envolvidos em acidentes"

Primeiramente é preciso saber que **veículo sinistrado** (exemplo na imagem abaixo) é todo aquele envolvido **em ocorrência de acidente de trânsito, dano ou qualquer outro evento que ocasione avaria em uma ou mais partes do veículo.**

*Os **órgãos ou entidades com circunscrição sobre a via** poderão disponibilizar em seu sítio eletrônico na rede mundial de computadores o acesso a formulário ou outro meio eletrônico que possibilite o **registro de acidentes de trânsito sem vítimas** por meio de declaração do próprio cidadão, o qual mediante validação pela autoridade de trânsito ou seu agente poderá **substituir a lavratura do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BAT).***



Para efeito de segurança no trânsito, **até prova em contrário**, um componente assinalado **como não avaliado ("NA")** será considerado como danificado e será computado na avaliação geral do veículo. Abaixo vou explicar melhor, mas já vai com esse conceito sobre "NA". Ok?

Seguindo, a norma menciona que o veículo envolvido em acidente deve ser avaliado **pela autoridade de trânsito ou seu agente**, na esfera das suas competências estabelecidas pelo Código de Trânsito, e ter seu dano classificado conforme estabelecido a norma em estudo.

Chamo a atenção de vocês, pois o examinador pode colocar essa avaliação somente pela autoridade de trânsito, o que estaria errado.

Para **automóveis e para camionetas, caminhonetes** e utilitários com estrutura em monobloco, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido abaixo:

A classificação do dano sofrido pelo veículo **será feita conforme os seguintes critérios:**

Categorias de danos:

- ✓ Dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;
- ✓ Dano de média monta (DMM);
- ✓ Dano de grande monta (DGM);

A classificação do dano na categoria **"pequena monta ou sem dano"** dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "NA" **for no máximo 1 (um) item**.

A classificação do dano na categoria **"média monta"** dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "NA" **for superior a 1 (um) não superior a 6 (seis) itens**.

A classificação do dano na categoria **"grande monta"** dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "N" **for superior a 6 (seis) itens, o que implica também na classificação do veículo como irrecuperável**.

E para **motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos**? Então, a norma menciona que a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido abaixo:

Categorias de danos:

- ✓ Dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;
- ✓ Dano de média monta (DMM);
- ✓ Dano de grande monta DGM);

A classificação do dano na categoria **"pequena monta ou sem dano"** dar-se-á quando o total dos itens assinalados nas colunas "SIM" e "NA" **for igual a zero**;



Já a classificação do dano na categoria "**média monta**" dar-se-á quando o total de itens assinalados nas colunas "SIM", somados aos da coluna "NA" **for de 1 (um) a 4 (quatro) itens**;

A classificação do dano na categoria "**grande monta**" dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados ao da coluna "NA" **for superior a 4 (quatro) itens, o que implica também na classificação do veículo como irrecuperável.**

O cumprimento dos procedimentos previstos aqui, em estudo, não dispensa o registro completo do acidente no BAT.

Os danos de veículos indenizados integralmente que não tenham sido objeto do relatório de avarias pela autoridade competente devem ser, **no momento da transferência para o nome da companhia seguradora**, classificados nos termos da norma em estudo, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, responsável pela transferência.

No **caso de combinações de veículos**, a análise de danos deve ser realizada **individualmente** para cada veículo registrado.

Segundo a norma, concomitantemente à lavratura do BAT, a autoridade de trânsito ou seu agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando-o em uma das categorias a seguir e assinalar o respectivo campo no "**Relatório de Avarias**" em:

- ✓ dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;
- ✓ dano de média monta (DMM); e
- ✓ dano de grande monta (DGM).

Devem ser anexadas ao BAT **imagens das laterais direita e esquerda, da frente e da traseira do veículo** acidentado, salvo se justificada a impossibilidade de juntada de imagens. **A impossibilidade de juntada das imagens deve ser justificada.**

Quando, **em virtude de circunstâncias excepcionais**, a autoridade de trânsito ou seu agente não conseguirem verificar se um componente do veículo foi danificado no acidente, **esse componente deve ser assinalado na coluna não avaliado ("NA") do respectivo "Relatório de Avarias"** e sua pontuação deve ser considerada no cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo "observações" do relatório as razões pela qual ele não pôde ser avaliado.

Para efeito de segurança no trânsito, um componente **assinalado como não avaliado ("NA")** deve ser considerado como danificado e computado na avaliação geral do veículo.

A avaliação deve ser feita levando em consideração:

- ✓ os danos provocados diretamente pela dinâmica do acidente;
- ✓ os danos advindos do atendimento ao acidente, tais como resgate, remoção, desobstrução da via, entre outros; e
- ✓ outros danos preexistentes, sem relação direta com o acidente (devem ser identificados adicionalmente no campo observações do relatório de avarias).

As imagens devem ser obtidas e a avaliação deve ser realizada preferencialmente quando os veículos estiverem em condições adequadas de análise, especialmente, **após o destombamento**, socorro e desencarceramento de vítimas, entre outros.

*Em caso de danos **de média monta ou grande monta**, o órgão ou entidade **fiscalizadora de trânsito responsável pelo BAT** deve, em até 60 dias da data do acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo.*

O envio da documentação acima deve ser por meio eletrônico previamente definido entre os órgãos, excepcionalmente admitido o meio postal. O ofício previsto acima deve conter, de forma visível, o nome e a matrícula da autoridade de trânsito, do agente de fiscalização que o emitiu ou de seu superior hierárquico, sendo, dispensável a assinatura se os sistemas permitirem autenticidade dos registros.

Seguindo, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado **deve incluir a restrição administrativa no cadastro em até 10 dias úteis** após o recebimento da documentação (registros que possibilitaram a classificação do dano de média ou grande monta).

O desbloqueio do veículo ficará ainda vinculado à emissão de um novo CRV, no qual já estarão inseridas as informações relativas ao sinistro. Sendo que os documentos previstos nos devem ser incorporados ao prontuário do veículo.

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" **poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior**, sendo necessário, para tanto, o atendimento às seguintes exigências:

*O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso **no prazo de 15 dias úteis**, podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.*

Fiquem atentos, pois a não apresentação do veículo para avaliação, na forma acima, **implica o indeferimento do recurso**. Outra coisa, a requisição (apresentação do veículo) interrompe o prazo de apreciação e deve ser atendida pelo proprietário no prazo de 10 dias úteis.

Em caso de deferimento do recurso, com o reenquadramento do dano para média monta, o desbloqueio do veículo fica sujeito aos procedimentos estabelecidos na norma e a apresentação dos seguintes documentos:



*Deve ser exigido para desbloqueio de veículo **com dano de média monta**:*

- CRV e CLA originais do veículo, RG, CPF ou CNPJ e comprovante de residência ou domicílio do proprietário, sendo aceitos os documentos emitidos em meio digital;*
- comprovação do serviço executado e das peças utilizadas, mediante apresentação da nota fiscal de serviço da oficina reparadora ou declaração do proprietário, acompanhada da(s) nota(s) fiscal (is) das peças utilizadas;*
- Certificado de Segurança Veicular (CSV) expedido por Instituição Técnica Licenciada (ITL), devidamente licenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União e acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); e*
- comprovação da autenticidade da identificação do veículo mediante vistoria do órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal ou entidade por ele autorizada.*

Transcorrido o prazo de 60 dias para análise do recurso, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, do recurso.

Desde que **atendidas as exigências abaixo**, nos casos de itens de **peças e componentes assinalados com a opção "NA"** é possível o reenquadramento do dano do item e posterior reavaliação do somatório para a classificação da categoria de monta do veículo, **inclusive para reenquadramento para "dano de pequena monta"**.





ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.